

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4804/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย คະເນັດ ផល្គ ឌីវិត	โจทก์
	นาย วิชัย ชัย มัชฌม ผล กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 334, มาตรา 358, มาตรา 362

จำเลยที่ 1 เข้าไปขุดเอาหน้าดินในที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมไปย้อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 มาตรา 358 และมาตรา 362 เป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 334 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 358, 362, 365, 83 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 2,000,000 บาท ให้ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายคະເນັດ ផល្គ ឌីវិត ผู้เสียหายยื่นคำร้อง ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้อง ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยวางโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) ไว้คนละ 2 ปี จำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 คนละ 1 ปี และจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 (2) อีกคนละ 2 ปี รวมโทษจำคุกจำเลยคนละ 5 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคาทรัพย์ 2,000,000บาท ให้แก่โจทก์ร่วมด้วย

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาฟ้องข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่พิพาทตามโฉนดเลขที่ 1630 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเดิมเป็นของนางสาวถนอมโดยซื้อมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2523 มีที่ดินจำเลยที่ 1 ติดอยู่ 2 ด้าน และมีบ้านนางสายบัว แป้นขำ อยู่ห่างที่พิพาทประมาณ 2 เส้น เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2529 นางทองสุข ทวีมูลแจ้งโจทก์ร่วมว่า มีผู้ลักลอบขุดหน้าดินของโจทก์ร่วมเป็นปริมาตร 25,000ลูกบาศก์เมตร ไปถมที่ดินของจำเลยที่ 1 คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดฟ้องโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ได้นำกรุกเข้าไปลักขุดเอาดินในที่พิพาทของโจทก์ร่วมไป จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 มาตรา 358 และมาตรา 362 โดยเป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดต่อกฎหมาย หลายบท ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 มาตรา 358 และมาตรา 362 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย

บทให้ลงโทษตามมาตรา 334 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี ปรับ 6,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยต้องโทษ จำคุกมาก่อน และเมื่อคำนึงถึง อายุ ประวัติ อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิดประกอบแล้ว สมควรให้โอกาสจำเลยที่ กลับตนเป็นพลเมืองดี จึงให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โทษปรับให้เป็นไปตามมาตรา 29, 30 ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 500,000 บาท แก่โจทก์ร่วม ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ